

1504106-54.2022.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1504106-54.2022.8.26.0132

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2114387/2022 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 24582735 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2114387 - 03º D.P. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEYTHON FÁBIO BRAGA

Data da Audiência:

09/06/2022

Réu Preso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 09/06/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1504106-54.2022.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) CLEYTHON FÁBIO BRAGA. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. ANTONIO BANDEIRA NETO, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como sua Defensora nomeada, a Dra. Andrea Leguth. Iniciados os trabalhos, foi interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. O Dr. Promotor de Justiça desistiu da oitiva da vítima A.G.N. e das testemunhas Bruno Renato, Paulo Henrique e Sidney. Pelo MM. Juiz foi deliberado: Homologo a desistência requerida. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização

dos debates, o que foi feito de modo oral e gravado nos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. CLEYTHON FABIO BRAGA, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 155, "caput", c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, pelo seguinte fato delituoso: "Consta do anexo inquérito policial que, no dia 27 de abril de 2022, por volta das 13h50, na Rua Igarapava, 1059, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, CLEYTHON FÁBIO BRAGA, qualificado à fls. 6, tentou subtrair, para si, coisa alheia móvel, consistentes em 3 (três) frascos de shampoo, 3 (três) frascos de condicionador e 2 (dois) frascos de desodorante, avaliados em R\$72,58 (setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), pertencente ao estabelecimento Hortifruti Maracás, somente não consumando o intento criminoso por circunstancias alheias à sua vontade.. Segundo apurado, na ocasião dos fatos, o denunciado se dirigiu até o estabelecimento vítima e, aproveitando-se da ausência de vigilância, tentou subtrair os objetos supracitados. O proprietário do local, Adriano Galvão Nascimento, foi informado por sua esposa e uma funcionária de que um indivíduo estaria furtando objetos da mercearia. Juntamente com populares e vizinhos, Adriano conseguiu deter o denunciado quando ele já tentava se retirar do local, mas ainda em seu interior, encontrando, em sua posse um frasco de shampoo. A polícia militar foi acionada e, em busca pessoal, foram localizados, sob suas vestes, mais dois frascos de shampoo, um frasco de condicionador e dois frascos de desodorante aerossol. O denunciado foi preso em flagrante delito. Houve a restituição dos bens à vítima (fls. 41/42). Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência CLEYTHON FÁBIO BRAGA, como incurso no artigo 155, "caput", c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, requerendo que contra ele se instaure o competente processo-crime, observando-se o procedimento previsto nos artigos 394 e ss. do Código de Processo Penal, citando-o para todos os seus termos, sob pena de revelia, ouvindo-se no decorrer da instrução as pessoas abaixo arroladas e prosseguindo-se até final sentença condenatória.". O acusado foi preso em flagrante delito no dia dos fatos e permanece recolhido até a presente data, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (págs. 82/84). Recebida a denúncia de págs. 107/108 em 104/05/2022 (págs. 109/111), foi o acusado citado e apresentou resposta à acusação de págs. 118/123. Durante a instrução criminal, foi interrogado o acusado, dispensada a produção de outras provas orais. O Ministério Público é pela condenação do acusado e a nobre Defesa pugna pela fixação da pena no mínimo legal, ante a confissão espontânea ocorrida. É o relatório. Fundamento e decido. Em que pese o respeito que merecem o acusado e a nobre Defesa, a acusação é procedente. A ocorrência da infração penal está provada por intermédio do boletim de ocorrência elaborado a respeito dos fatos e da prova oral colhida nas fases policial e judicial. A autoria também é certa, incontroversa, uma vez que o próprio acusado confessou ter ingressado no estabelecimento comercial da vítima e tentado furtar diversos objetos ali existentes, não conseguindo porque foi avistado por funcionários do local, os quais o detiveram juntamente com populares. Além da confissão judicial, a vítima foi ouvida na fase policial (pág. 02) e informou que o acusado, de fato, entrou em seu estabelecimento comercial e tentou furtar objetos do local, sendo impedido por funcionários e populares. Diante da confissão judicial, da apreensão realizada e do relato da vítima, a prova demonstra, de forma segura e limpa de dúvida, que o acusado tentou subtrair os objetos da empresa-vítima, só não conseguindo a consumação do delito porque detido no local. Assim, o decreto condenatório é de rigor. Passo a dosar a pena. Na primeira fase, levando-se em conta os maus antecedentes criminais do acusado (Processos nº 0001622-53.2016.8.26.0132, 0002546-64.2016.8.26.0132, 0004989-61.2011.8.26.0132, 0006114-35.2009.8.26.0132, 0007331-69.2016.8.26.0132, 0001085-03.2017.8.26.0559 e 0002837-59.2019.8.26.0132, págs. 47/55), fixo a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mínima legal acrescida de 1/6. Na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº 1500011-04.2019.8.26.0126, pág. 47, não usado para gerar maus antecedentes na fase anterior), deixo de aumentar a pena, uma vez que ele confessou a prática da infração penal na fase policial, caso em que a agravante genérica da confissão espontânea, preponderante, e a agravante genérica da reincidência, igualmente preponderante, se compensam. Quanto à compensação entre

uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante, confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: “Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução” (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.^a edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244). A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do EREsp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido” (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014).

“Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário escorreito. Parcialmente provido” (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016).

“Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido” (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015).

“Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido” (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015).

“Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes – Réu reincidente específico – Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína – Pretensão absolutória – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu – Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada – Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – Pena imposta reduzida – Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015).

Na terceira e última fase, tendo em vista que a infração penal ficou apenas na forma tentada, reduziu a pena em 2/3, para torná-la definitiva em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 03 (três) dias multa. A redução foi

a máxima, porque o acusado pouco percorreu o "iter criminis", tanto que nada levou do local. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em audiência). O regime inicial de cumprimento da pena, levando-se em conta os maus antecedentes criminais a e a reincidência, será o semiaberto, compatível diante do baixo valor das coisas da vítima e pelo fato de a infração penal não envolver violência ou grave ameaça e o acusado ter confessado a prática delitiva, vale dizer, colaborado com a Justiça. Diante dos maus antecedentes criminais e da reincidência, nego ao acusado a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou pela multa prevista no rt. 44, § 2º, do Código Penal, bem como o "sursis". Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação que a JUSTIÇA PÚBLICA, para o fim de CONDENAR o acusado CLEYTHON FABIO BRAGA, nos autos qualificado, como incurso no art. 155, "caput", c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 03 (três) dias-multa, na proporção já mencionada. Condene o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. Deixo de fixar a reparação do dano, porque tal não foi objeto do pedido, razão pela qual, neste ponto, ficaram prejudicados o contraditório e a ampla defesa, de tal sorte que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ofende a Constituição Federal. Com o trânsito em julgado desta, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral. A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas normas de serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, "caput"). Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e o acusado pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso, motivo pelo qual o MM Juiz deliberou: homologo a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o que mais for necessário, inclusive certidão de honorários. Expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Tendo em vista que o acusado foi defendido por Defensora dativa, deixo de determinar a sua intimação para o pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Providenciem-se as comunicações de praxe. Expeça-se guia de execução definitiva. Após, conclusos para deliberações finais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.